

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2964/2535	นายสถาพร วงษ์สาคร	โจทก์
	นายประวิทย์ ผลารักษ์	จำเลย
	นายสถาพร วงษ์สาคร โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 133)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 131)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 133)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีโจทก์ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีโจทก์ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ